



PUTUSAN
Nomor 2037 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHNY PATIRAN, Drs., bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan, 1/38, RT 005, RW 008, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbuhin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Masbuhin and Partners, beralamat di Taman Beverly Building, Lantai 1, RK-12, Jalan Mayjend H. R. Muhammad, Nomor 49-55, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD FAUZIE MARTAK, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati, 52, RT 002, RW 012, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Samsul Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners, beralamat di Jalan Juwono Nomor 23, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA c.q. KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA c.q. PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA, yang diwakili oleh Kasubnit II Harda Polrestabes Surabaya, Arie Pranoto D., S.H.,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan kawan, berkedudukan di Jalan Taman Sikatan 1, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rudy Hartono, S.H., M.H., Kepala Seksi Hukum Polrestabes Surabaya, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Taman Sikatan 1, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Laporan Polisi Nomor LP/1345/XII/2018/JATIM/Restabes Sby, tanggal 28 Desember 2018 atas nama pelapor Muhammad Fauzie Martak atau Tergugat *in casu* dengan tuduhan Penggugat telah melakukan tindak pidana memasuki atau menempati rumah, pekarangan atau pekarangan tertutup milik orang lain tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah prajudisial atau sengketa keperdataan;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat adalah juga perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada keputusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai isi serta maksud gugatan Penggugat diatas;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat adalah prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 310/Pdt. G/2022/PN Sby, tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 603/Pdt/2022/PT SBY, tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* 603/Pdt/2022/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 18 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/Pdt/2022/PT SBY, tanggal 9 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 18 Agustus 2022 *a quo*;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam ketiga tingkat pengadilan;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam tingkat kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap laporan suatu tindak pidana, apabila yang dilaporkan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2023



merasa keberatan atas pelaporan tersebut, maka tindakan hukum yang diambil bukan *prejudicial geschill* dengan menggugat pelapor dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum, lingkup perdata murni, akan tetapi perlawanan atau upaya hukumnya yang benar adalah mengajukan praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHP;

Bahwa oleh karena pertimbangan *judex facti* sudah tepat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersumber pada adanya laporan pidana seharusnya mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHNY PATIRAN, Drs., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHNY PATIRAN, Drs.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2023